III. Otras Resoluciones

Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas

3683 *DECRETO 152/2026, de 19 de octubre, por el que se acepta la delegación del Ayuntamiento de Moya en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de la competencia para la evaluación ambiental estratégica, ordinaria y simplificada, de los instrumentos de ordenación urbanística municipales y de sus modificaciones.*

Vista la certificación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Moya de 28 de julio de 2023 (y remitida a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, en fecha 13 de julio de 2026) referente a la delegación en favor de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental del Gobierno de Canarias de la competencia para la evaluación ambiental estratégica, ordinaria y simplificada, de los instrumentos de ordenación urbanística municipales y de sus modificaciones.

Vista la carencia de órgano ambiental municipal propio.

Considerando que, de conformidad con el vigente artículo 86, apartado 1, de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante, LSENPC), la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal (fundamentalmente, en el Capítulo I del Título II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental) y en dicha LSENPC.

Considerando que el apartado 6.c) de dicho artículo 86 de la LSENPC establece que los Ayuntamientos pueden delegar, en el órgano ambiental autonómico, la competencia de evaluación ambiental estratégica de los instrumentos municipales. A tal efecto, "el acuerdo de delegación deberá adoptarse por el Pleno de la entidad local, y el acuerdo de aceptación de la delegación... por el Gobierno de Canarias…".

Considerando que, en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental actúa como órgano ambiental en relación con los planes y programas de competencia de la Administración Autonómica, de acuerdo con los artículos 1.2.a) y 11 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, aprobado por Decreto 13/2019, de 25 de febrero.

Considerando que se estima oportuno aceptar la delegación formulada por el Ayuntamiento de Moya en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, por aplicación de los principios de eficacia, colaboración y cooperación interadministrativas positivados en los artículos 3.1.h) y 140.1, letras c) y d), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Considerando que, en cuanto el presente acto produce una alteración en el orden competencial establecido, afectando al ejercicio de una competencia originariamente municipal, concurren razones de interés público que exigen publicarlo en el Boletín Oficial de Canarias, por analogía con las delegaciones interorgánicas y de conformidad con el artículo 45.1, primer párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, por idéntico motivo, deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, al ser la Administración delegante el Ayuntamiento de Moya.

Considerando que, por definición, la presente delegación no comprende la competencia de evaluación ambiental de la ordenación urbanística estructural del Plan General de Ordenación del municipio de Moya, ni de la modificación sustancial del mismo, puesto que esa competencia ya es autonómica por determinación del último párrafo del citado artículo 86.6.c) de la LSENPC.

Visto informe jurídico del Servicio de Apoyo al Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único, de 24 de septiembre de 2026.

Vista la propuesta de la Viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, de 8 de octubre de 2026.

En su virtud, y de acuerdo con las disposiciones de general aplicación, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, conforme a lo dispuesto en el artículo 58.1.a) de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 19 de octubre de 2026,

R E S U E L V O:

Primero.- Aceptar la delegación del Ayuntamiento de Moya en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de la competencia para la evaluación ambiental estratégica, ordinaria y simplificada, de los instrumentos de ordenación urbanística municipales y de sus modificaciones.

Segundo.- La aceptación de la delegación de dicha competencia queda sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Para el correcto ejercicio de las funciones delegadas, el Ayuntamiento de Moya aportará la documentación necesaria y preceptiva, de conformidad con lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias; en el Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, aprobado por Decreto 13/2019, de 25 de febrero.

2. Toda la documentación deberá estar firmada por sus autores y reflejar su fecha de conclusión. En especial, la documentación ambiental, además, deberá estar realizada por personas que posean la capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior, y deberán tener la calidad necesaria, en los términos indicados en el artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

3. La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el Ayuntamiento de Moya, dejando de tener eficacia desde el acto de revocación, y ello sin perjuicio de la posible avocación puntual de la competencia por parte de dicha Corporación.

4. Igualmente, en cuanto declaración de voluntad con efectos jurídicos, la presente aceptación de la delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el Gobierno de Canarias, en cuyo caso la delegación intersubjetiva dejará de ser eficaz.

5. El Ayuntamiento de Moya notificará al Gobierno de Canarias la constitución efectiva y entrada en funcionamiento de su órgano ambiental municipal.

Dicha notificación producirá, desde el momento en que el órgano ambiental municipal asuma efectivamente el ejercicio de sus funciones y quede formalmente constituido, la extinción automática de la eficacia de la presente delegación, sin necesidad de acto expreso adicional de revocación, en los términos previstos en la normativa aplicable, al quedar sin objeto la transferencia competencial efectuada.

La extinción de la delegación deberá ser objeto de toma de razón formal por parte del Gobierno de Canarias, a efectos de actualización organizativa, cierre de habilitación competencial y correcta imputación de responsabilidades administrativas.

Asimismo, a efectos de garantizar la seguridad jurídica y la continuidad del servicio público ambiental:

a) La extinción de la delegación no afectará a la validez de las actuaciones, informes, acuerdos o trámites ya realizados por el órgano ambiental actuante hasta el momento de la efectividad de la constitución del órgano ambiental municipal, los cuales conservarán íntegramente su eficacia jurídica.

b) Los procedimientos de evaluación ambiental en curso en el momento de la transición competencial continuarán su tramitación sin retroacción de actuaciones, debiendo ser asumidos en el estado en que se encuentren por el nuevo órgano competente, salvo que razones estrictamente técnicas o jurídicas motivadas exijan lo contrario.

c) La Administración municipal deberá garantizar la coordinación documental inmediata con el órgano ambiental saliente, asegurando la entrega completa del expediente administrativo y su trazabilidad, con respeto a los principios de cooperación y lealtad institucional.

d) Se establece expresamente que la constitución del órgano ambiental municipal y la consiguiente extinción de la delegación no podrán generar situaciones de doble competencia simultánea ni solapamiento funcional, debiendo interpretarse de forma que se preserve en todo caso la continuidad del procedimiento y la unicidad del órgano ambiental actuante en cada fase temporal del expediente.

6. Todas las resoluciones y acuerdos adoptados por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental indicarán expresamente que se dictan por delegación del Ayuntamiento de Moya (debiendo citarse tanto el acuerdo de delegación del Ayuntamiento como el presente Decreto, así como los boletines oficiales de su publicación), y se considerarán dictados por la Administración delegante.

Tercero.- El presente Decreto se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Dado en Canarias, a 19 de octubre de 2026.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL,
COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS,
Manuel Miranda Medina.